

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第六章 犯罪客观方面

 高等教育出版社

目录

01

第一节

犯罪客观方面概述

02

第二节

危害行为

03

第三节

危害结果

04

第四节

刑法上的因果关系

05

第五节

犯罪客观方面的其他要件

第一节 犯罪客观方面概述



- 一、犯罪客观方面的概念
- 二、犯罪客观方面的特征
- 三、犯罪客观方面的意义



一、犯罪客观方面的概述

(一) 犯罪客观方面的概念

- 犯罪客观方面，是指刑法规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性，行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征（刑法所规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成损害的客观外在事实特征）。
- 犯罪的客观方面包括危害行为、危害结果以及犯罪的时间、地点、方法等。
- 在犯罪客观方面的要件中，危害行为是一切犯罪的构成要件；危害结果是大多数犯罪的构成要件；犯罪的时间、地点、方法是一部分犯罪的构成要件。



一、犯罪客观方面的概述

(二) 犯罪客观方面的特征

1. 犯罪客观方面是由刑法规定的 (法定性) 。
2. 犯罪客观方面是行为对客体的侵犯 (危害性) 。
3. 犯罪客观方面是犯罪主观方面的客观外在表现 (客观性) 。
4. 犯罪客观方面在犯罪构成的四个要件中居于关键地位 (必备性) 。

犯罪客观方面的要件	必备要件	危害行为
	选择要件	危害结果
		特定的时间、地点、方法
	不是要件	刑法中的因果关系（？）



一、犯罪客观方面的概述

(三) 犯罪客观方面的意义

1. 有助于区分罪与非罪
2. 有助于区分此罪与彼罪 (完成形态之罪与未完成形态之罪)
3. 有助于正确分析和认定犯罪的罪过
4. 有助于正确量刑

第二节 危害行为



- 一、危害行为的概念
- 二、危害行为的分类



一、危害行为的概念

- “无行为则无犯罪亦无刑罚”已成为一种法律信念，是现代刑法的观念基础（**客观主义、行为主义**）。
- 行为 VS 危害行为 VS 犯罪行为
- 危害行为，又称危害社会的行为，是指表现人的意思自由、客观上危害社会并为刑法所禁止的身体动静。

最广义的行为	泛指一切行为	《刑法》第12条、第16条
广义的行为	指向犯罪行为	《刑法》第2条、第13条
狭义的行为	仅指危害行为	《刑法》第14条、第30条



危害行为的特征

一、危害行为的概念

(一) 客观上是人的危害社会的行为 (有体性)

(二) 主观上是表现人的意志或意识的行为 (有意性)

无意识和无意志的行为主要有：

1. 人在睡梦或催眠状态下的举动
2. 人在不可抗力作用下的举动
3. 人在身体受到绝对强制下的举动



一、危害行为的概念

下列举动危害社会的，仍应认定为刑法上的危害行为：

1. 受他人暴力胁迫致其意思受到一定影响，但未丧失意志自由，又不符合紧急避险等的行为（**胁从犯**）；
2. 忘却行为；
3. 原因中的自由行为。

（三）危害行为的刑法禁止性（**有害性**）



二、危害行为的分类

1. 作为

行为人以积极的身体活动实施的刑法禁止实施的危害行为，即“不应为而为”（如果法益没有面临危险而行为人以积极动作制造危险，或者法益面临较小危

（一）作为、不作为和持有 险而行为人以积极动作制造更大危险的，是作为）。

➤ 作为除具有危害行为的三个特征外，还有以下特征：

- （1）行为人实施了刑法规范禁止实施的行为（直接违反禁止制造危险的规范）。
- （2）作为必须表现为身体的积极状态、动的状态。
- （3）作为是由人的一系列身体活动组成的，而不是孤立的、单个的动作（举动≠行为）。



二、危害行为的分类

➤ 具体来说，作为主要有以下几种实施方式：

- (1) 利用身体活动的作为 **(直接正犯)**；
- (2) 利用物质或信息工具的作为；
- (3) 利用他人行为实施的作为 **(间接正犯)**；
- (4) 利用自然力的作为；
- (5) 利用动物实施的作为；
- (6) 利用职务上的便利实施的作为。

(一) 作为、不作为和持有



二、危害行为的分类

2. 不作为

刑法要求行为人必须履行实施某种特定积极行为的义务，行为人能够履行而没有履行该义务的行为，即“应为而不为”（如果法益已经面临

（一）作为、不作为和持有危险，具有保证人地位的行为人不消除危险的，是不作为）。

➤ 不作为具有以下特征：

- （1）从主体看，行为人负有实施某种特定积极行为的法律义务（直接违反要求消除危险的命令规范）。
- （2）从行为状态看，不作为是一种消极的身体活动（?）。
- （3）从性质上看，不作为是刑法意义上的不作为（没有实施法律所期待的行为）。



二、危害行为的分类

➤ 成立不作为必须具备三个条件：

条件一：行为人应当履行特定义务（形式与实质的作为义务）

（一）作为、不作为和持有

✓ 一般认为，不作为的义务（形式）来源于：**a.**法律上的明确规定；**b.**职务上、业务上要求的义务；**c.**法律行为引起的义务；**d.**先行行为引起的义务；**e.**公共秩序和社会公德要求承担的义务等。



二、危害行为的分类

✓ 自愿接受行为能否成为不作为的义务来源？

（一）作为、不作为和持有 例如，某甲发现在路边奄奄一息的陌生老人并把老人带回家里，找大夫给其看病，照料其生活。过了一段时间后甲觉得负担太重，将老人遗弃。甲是否构成遗弃罪？ (p127)

✓ 先行行为可否包括犯罪行为？ (p128)

作为义务的实质根据

由于某种原因出现危险——处于阻止危险地位的行为人没有排除或控制住既存的危险——危险增大——实害结果的发生

①基于对危险源的支配产生的监督义务（对结果发生原因的支配地位）

- A.对危险物的管理义务
- B.对他人危险行为的监督义务
- C.对自己先前行为造成紧迫危险的防止义务

②基于与法益的无助（脆弱）状态的特殊关系产生的保护义务（对结果发生进程的支配地位）

- A.基于法规范产生的保护义务
- B.基于制度、体制产生的保护义务
- C.基于自愿承担而产生的保护义务

③基于对法益的危险发生领域的支配产生的阻止义务（对结果发生领域的支配地位）



二、危害行为的分类

条件二： 行为人有能力履行该特定义务（作为可能性）

负有特定义务的人必须在能够履行特定义务的条件下不履行义务，

（一）作为、不作为和持有

才构成刑法上的不作为；行为人负有某种特定义务，但不具备履行该义务的实际可能性的，则不构成犯罪的不作为。

条件三： 行为人不履行该特定义务，造成或者可能造成危害结果（结果回避可能性）

多数情况下行为人只有不履行特定义务的行为造成危害结果的，才构成犯罪，但有时候没有造成危害结果，也会构成犯罪，即不作为犯存在未遂、中止和预备形态。



二、危害行为的分类

(一) 作为、不作为和持有

➤ 不作为犯的种类：

纯正的（真正的）不作为犯，指刑法规定只能由不作为构成的犯罪，如遗弃罪等。

不纯正的（不真正的）不作为犯，指以不作为的方式实施通常应以作为方式实施的犯罪，如母亲不给婴儿喂奶导致其死亡，医生不救治病人致使病人死亡等。

不纯正（不真正）不作为犯的成立条件

不法要素

责任要素

不作为

故意或过失

作为义务

作为可能性

违法性认识或认识可能性

结果回避可能性

保证人

期待可能性



等价性

（等价性并不是具体的成立条件，而是不真正不作为犯构成要件的解释原理，需要根据法益处于危险状态的原因、法益对行为人的依赖程度、行为人履行义务的难易程度等因素进行综合判断）



二、危害行为的分类

在理解不作为时，还应该注意以下几个问题：

第一，不能把客观行为方面的作为、不作为的分类和主观罪过方面的故意、过失的分类混淆起来；

(一) 作为、不作为和持有 **第二**，以不作为方式实施的犯罪的社会危害性未必小于以作为方式实施的犯罪（处罚不真正不作为犯的根底是法益保护的思想，但人权保障的思想要求限制其处罚范围）；

第三，不能认为只有在发生了物质性危害结果的情况下，不作为行为才构成犯罪（不作为犯可以是行为犯或结果犯，即只要行为人能够排他性地支配或控制危害结果，就获得了控制因果关系发展流向的地位）。



二、危害行为的分类

3. 持有

(一) 作为、不作为和持有

刑法理论认为，持有是对物品的控制状态，通常起始于作为，如取得、接受等，之后以不作为维持其存在状态，具有作为与不作为交融的特点（作为——不作为）。

持有的犯罪性体现于主体对非法财物（如毒品、凶器、不义之财、色情物品、犯罪工具等）的支配状态（非法持有枪支罪是违反了禁止规范，还是命令规范）。



二、危害行为的分类

➤ 在理解持有时应注意以下几点：

- (1) 持有是一种状态（只需存在事实上的支配关系）；
- (2) 持有不是握有（只要行为人认识到它的存在，能够对之进行管理）；
- (3) 持有并不要求行为人对特定物品拥有所有权；
- (4) 持有并不要求直接持有（可以介入第三者）；
- (5) 持有是一种持续行为（必须持续一段时间）。

（一）作为、不作为和持有



(二) 实行行为和非实行行为

二、危害行为的分类

1. 实行行为

➤ 实行行为具有以下特点：

- (1) 实行行为是一切犯罪的犯罪构成必备的行为，是依据刑法分则各条规定的基本构成要件确定的；
- (2) 实行行为是具有侵害社会关系紧迫危险性的行为（着手实行）；
- (3) 实行行为是类型性的社会关系侵害行为，不包括偶然地导致结果发生的情况（对社会现实中各种侵害举动的抽象、定型）。



二、危害行为的分类

2.非实行行为：

➤ 非实行行为具有以下特点：

- (1) 非实行行为必须是刑法分则规定的实行行为以外的行为（如预备行为，除非立法者将其独立成罪）；
- (2) 非实行行为是依据刑法总则规定的修正的构成要件确定的（如教唆、帮助行为）；
- (3) 非实行行为尚未对刑法所保护的社会关系造成现实侵害，它本身并不能使犯罪达到既遂状态，只有通过实行行为才能对法定结果的发生产生作用。

（二）实行行为和非实行行为

第三节 危害结果



- 一、危害结果的概念
- 二、危害结果的分类



一、危害结果的概念

1. 广义的危害结果

是指犯罪行为对刑法所保护的社会关系所造成的损害。

2. 狭义的危害结果

又称构成要件结果，是由犯罪的实行行为造成的、根据刑法分则的规定对成立犯罪或者犯罪既遂具有决定意义的危害结果，它只存在于过失犯罪、间接故意犯罪和结果犯（直接故意犯）的既遂犯中。

危害结果	广义的危害结果	构成要件结果与非构成要件结果
		直接结果与间接结果
	狭义的危害结果	构成要件的结果



一、危害结果的概念

➤ 狭义的危害结果通常具有以下特征（客观性、因果性、危害性、多样性、现实性）：

第一，只能是危害行为对犯罪的直接客体造成的损害，即直接危害结果；

第二，依照刑法规定属于构成要件的一部分；

第三，对于定罪具有重要意义（决定犯罪成立：过失犯、间接故意犯；影响犯罪既遂：直接故意犯）。



(一) 构成要件结果与非构成要件结果

二、危害结果的分类

1. 构成要件结果，即前面论述的狭义的危害结果，因其对定罪具有决定意义，又称为定罪结果（**实害结果和危险结果**）。
2. 非构成要件结果，是指由危害行为引起的、构成要件结果以外的、对于该种犯罪的社会危害程度及其刑事责任的大小具有一定评价意义的损害结果（**量刑结果**）。
 - 非构成要件结果包括以下数种情形：
 - a.**行为犯造成的结果；**b.**预备犯、未遂犯、中止犯造成的结果；**c.**间接结果；**d.**精神损害等。



(二) 物质性危害结果与非物质性危害结果

二、危害结果的分类

1. 物质性危害结果，又称有形的危害结果，如人的死亡、伤害结果的发生、财产的损害等。

物质性危害结果一般是在实行行为实施完毕后才发生的，可能在实行行为实施完毕之后随即发生，也可能再过一段时间才发生（破坏界碑、界桩罪）。

2. 非物质性危害结果，又称无形的危害结果，具有抽象性，不能直接看见，无法具体测量，如名誉权受到损害、人格被侮辱、尊严丧失、国家机关的威信遭受损害等（侵害英雄烈士名誉、荣誉罪）。



二、危害结果的分类

1. 直接结果，指由危害行为本身直接引起的损害结果。

构成要件结果只能是直接结果，但直接结果未必都是构成要件结果。

(三) 直接结果与间接结果

2. 间接结果，指由直接结果进一步引起的危害结果。

特定情况下，由间接结果进一步引起的结果，仍然属于间接结果。

间接结果对量刑有意义，有的刑法条文对此作了明确规定。



二、危害结果的分类

1. 基本结果，是指作为犯罪构成要件的结果，是犯罪行为对该罪直接客体造成的损害。

(四) 基本结果与加重结果

2. 加重结果，是指实施一种犯罪行为，具备该罪的基本要件，却引起了另一种严重的危害结果（因而法律规定加重其刑罚：**故意-过失/故意-故意**）。

在刑法上，基本结果是某罪的基本构成要件，加重结果是加重构成的要件。

第四节 刑法上的因果关系



- 一、刑法上因果关系的概念
- 二、刑法上因果关系的特点
- 三、刑法上因果关系的性质
- 四、刑法上因果关系的认定
- 五、刑法上的因果关系与刑事责任



一、刑法上因果关系的概念

刑法上的因果关系，是指人的危害行为合乎规律性地引起某种危害结果的内在联系。

我国刑法要求，一个人只能对自己实施的危害行为（实行行为）及造成的危害结果（构成要件结果）承担刑事责任。因此，当危害结果发生时，要使某人对该结果负责，就必须查明他所实施的危害行为与该结果之间具有因果关系。



二、刑法上因果关系的特点

1. 因果关系的客观性
2. 因果关系的相对性
3. 因果关系的时间顺序性
4. 因果关系的条件性
5. 因果关系的复杂性：“一因多果”或“一果多因” (介入因素)
6. 因果关系的必然性和偶然性 (直接危险型和间接危险型)



三、刑法上因果关系的性质

1. 作为原因的危害行为，必须具有引起危害结果发生的现实可能性。
2. 作为原因的危害行为，必须合乎规律地引起危害结果的发生。
 - 判断危害行为是否合乎规律地引起危害结果的发生，需要注意两个问题：
 - (1) 该结果必须具有回避可能性；
 - (2) 所引起的结果应是具体的，具有特定样态、特定规模，发生在特定的时间与地点，而不是抽象意义上的结果（“死因”）。



四、刑法上因果关系的认定

1. 假定的因果关系

所谓假定的因果关系，是指虽然某个行为导致结果发生，但即使没有该行为，其他情况也会产生同样结果。

2. 重叠的因果关系

重叠的因果关系，是指两个以上相互独立的行为，单独不能导致结果的发生，但合并在一起导致结果的发生。

3. 流行病学的因果关系 (疫学的因果关系)

在污染环境罪等犯罪中，要认定犯罪的成立，排污行为与环境污染的结果之间必须有因果关系，有学者将这种因果关系称为流行病学的因果关系 (p142)。



四、刑法上因果关系的认定

4. 不作为犯的因果关系

否定不作为犯因果关系说；不作为准因果关系说；肯定不作为因果关系说。

5. 中断的因果关系

中断的因果关系，是指某种危害行为引起或正在引起某种危害结果，在因果关系的发展过程中，介入了另一原因，从而切断了原来的因果关系。

介入因素在司法实践中主要包括三类情形：**a.**自然事件、**b.**他人行为以及**c.**被害人自身行为。



四、刑法上因果关系的认定

- 在案件存在介入因素的场所，判断其对因果关系的影响，需要综合考虑以下三个因素：
 1. 最早出现的实行行为导致最后结果发生的可能性的
 2. 介入因素异常性的
 3. 介入因素对结果发生的影响力的。

PS 刑法中的因果关系的主要学说

(一) 条件说

行为与结果之间存在着“没有前者就没有后者”的条件关系时，前者就是后者的原因。

该说会扩大处罚范围，得出不合理的结论。

(二) 相当因果关系说

根据一般社会生活经验，在通常情况下，某种行为产生某种结果被认为是相当时，二者之间就具有因果关系。

“相当”是指该行为产生该结果在日常生活中是一般的、正常的，而不是特殊的、异常的。

相当性的判断基础：

客观说	行为时的一切客观事实
主观说	行为人认识到或可能认识到的事实
折中说	一般人能认识到以及行为人特别认识到的事实

主观说和折中说使因果关系的有无取决于行为人与一般人认识的有无，违反了因果关系的客观性，所以，客观说成为有力的学说。

理论修正 **(综合判断说)**

- 1.实行行为对结果发生的贡献程度（行为的危险性大小）
- 2.介入情况的异常性大小（与实行行为的联结）
- 3.介入情况对结果的影响程度（与实行行为相比较）

(三) 客观归责论

以条件说为前提，在与结果有条件关系的行为中，只有当行为制造了不被允许的危险，而且该危险是在符合构成要件的结果中（或在构成要件的保护范围内）实现时，才能将该结果归责于行为。

1. 制造不被允许的危险

(1) 减少危险：当行为人为被害人减少既存的危险即将因果经过修正为对被害人有利的状况时，就应排除结果的归责

(2) 没有制造危险：当行为人没有以在法律上重要的方式制造危险时，就应排除结果的归责

(3) 制造出被允许的危险：虽然行为人已经制造出法律上具有重要性的危险，但当其是为法律所允许时，则要排除结果的归责

2. 实现不被允许的危险

(1) 未实现风险：虽然行为制造了法律所不允许的危险，但结果的发生并不是由其所导致，而是偶然与危险同时发生时，就应排除结果的归责

(2) 未实现不被允许的危险：即使实现了危险，但其并非不为法律所允许时，也要排除结果的归责

(3) 结果不在注意规范保护范围之内：虽然发生了结果，但其并不在注意规范的保护范围之内的，仍然不具有可归责性

3.结果属于构成要件的保护范围之内

(1) 参与故意的自危行为：行为人参与被害人故意的自损行为时，不能将被害人的自损结果归责于行为人

(2) 同意他人造成危险：在被害人意识到他人行为对自己法益的危险性，却同意他人实施给自己造成危险的行为时，不能将由此产生的结果归责于行为人

(3) 第三人责任范围：在防止结果的发生属于他人的责任领域时，该结果不属于行为人的行为所符合的构成要件保护目的之内的结果，不能将结果归责于行为人

尽管该说在规范论、体系论和本体论等方面存在诸多疑问，但其方法论值得借鉴。

(四) 危险的现实化说

1. 契机

(1) 大阪南港事件：被告人对被害人施加暴力，导致其因内因性高血压性颅内出血之后，将被害人置于大阪南港的某处材料堆放点而自行离去。次日凌晨，被害人因内因性高血压性颅内出血而死亡，但存在被第三者数次殴打头部，引起颅内出血扩大，稍微提早了死亡时间的可能性。最高裁判所判定，在因犯人的暴力而形成了属于被害人之死因的伤害的场合，即使其后因第三者所施加的暴力而提早了死亡时间，仍能肯定暴力与死亡之间存在因果关系

(2) 相当因果关系说的转变：仅仅由于因果进程本身异常，还不能否定因果关系；应当以**实行行为对结果的影响力**为标准来判断因果关系，即将判断标准从“因果进程的通常性”修正为“**引起结果的影响力**”

2. 因果进程通常性的定位

- (1) 传统理论从一般预防必要性的角度，重视普通人对因果进程的利用可能性
- (2) 因果进程的通常性现在并非毫无意义，而是必须直面自身与实行行为贡献度之间的关系
- (3) 此时，必须处理好实行行为与介入因素的关联性、介入因素的异常性与贡献度的相反情形

3. 危险的现实化的判断结构

(1) 危险现实化的类型

A.直接实现型：实行行为对引起结果施加了决定性影响力

B.间接实现型：实行行为的危险性经由介入因素而间接地实现于结果

(2) 实行行为危险性的判断

A.危险性的判断结构：实行行为→结果的危险性 / 实行行为→介入因素→结果的危险性

B.危险性的判断资料：原则上以全部客观情况为基础

(3) 对各种介入行为的评价

A.概述：实行行为的危险性要评价为含有引起介入因素的危险性，就应当限于一般性、类型性诱发某种介入行为的事态

B.被害人行为的介入：“柔道康复师事件”（被害人的行为是直接源于被告人的指示，被告人反复出诊，相应地增加了被害人遵从其指示的危险，难以主张其存在异常性）

C.第三人行为的介入：“汽车后备箱事件”（即使拘禁行为提升了诱发追尾事故的可能性，介入因素的异常性仍然很高；除非是非常重大的过失行为，才能作为实行行为所诱发而肯定因果关系）

D.行为人行为的介入：“吸入沙土事件”（要认定第一行为与结果之间存在因果关系，就要求由该行为诱发第二行为具有通常性，这从行为时的心理状态、所介入的过失行为等情况，可以予以认定）



四、刑法上的因果关系与刑事责任

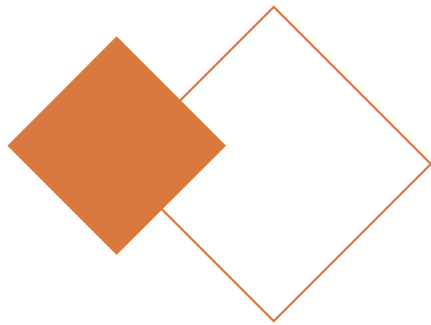
- 在客观上行为与结果之间存在因果关系的情况下（客观归责），确定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪，还要看行为人主观上是否具有罪过以及罪过的形式（主观归责），不具有罪过心理的，不能对行为人追究刑事责任。

第五节 犯罪客观方面的其他要件



- 一、行为的时间
- 二、行为的地点
- 三、行为的方法

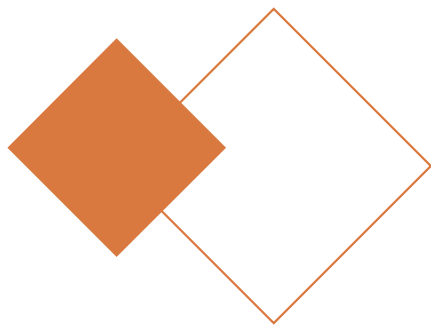
一、行为的时间



- 在法律明文规定将特定时间作为某罪构成要件时，特定时间对于危害行为是否为罪、构成何罪，起着决定性的作用。
- 在没有将时间作为犯罪构成要件的情形里，犯罪行为实行的时间，对于正确评判行为的社会危害性程度也有一定的意义。

罪 名	条 文	犯 罪 时 间
叛逃罪	第109条	在履行公务期间
危险物品肇事罪	第136条	在生产、储存、运输、使用中
妨害公务罪	第277条	在自然灾害和突发事件中
非法捕捞水产品罪	第340条	在禁渔期
战时造谣扰乱军心罪	第378条	战时

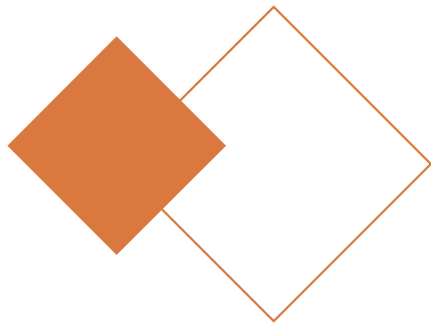
二、行为的地点



- 在通常情况下，犯罪行为的地点并非犯罪构成要件，不影响犯罪的成立。
- 在刑法明文规定把特定地点作为某罪构成要件时，地点对该行为是否构成犯罪就具有决定性作用。
- 在不把地点作为犯罪构成要件时，危害行为发生的地点对于我们正确评定行为的社会危害性程度，从而正确地追究刑事责任也具有一定的意义。

罪 名	条 文	犯 罪 地 点
暴力危及飞行安全罪	第123条	飞行中的航空器
走私普通货物、物品罪	第153条	海关口岸
聚众冲击国家机关罪	第290条	国家机关
暴动越狱罪	第317条	监狱
非法狩猎罪	第341条	禁猎区

三、行为的方法



- 在一般情况下，犯罪人用何种方法实施危害行为，对于构成犯罪并没有影响。
- 对于某些犯罪来说，刑法也将特定的方法规定为犯罪构成的必要条件。
- 行为的方法能够反映出行为的社会危害程度以及行为人的的人身危险程度，在量刑中也是一个不可忽视的因素。

罪 名	条 文	犯 罪 方 法
强迫交易罪	第226条	暴力、威胁手段
破坏性采矿罪	第343条	破坏性的开采方法
私分国有资产罪	第396条	以单位名义将资产集体私分给个人



思考题

1. 如何理解犯罪客观方面的要件在犯罪构成中的地位？
2. 如何理解“无行为则无犯罪”？怎样区分刑法中的危害行为与其他危害行为？
3. 如何理解不作为的行为性？不作为的成立条件是什么？
4. 哪些危害结果对定罪有意义？哪些危害结果对量刑有意义？
5. 如何区分刑法上因果关系中的原因与条件？